



BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 3 lutego 2025 r.

BEOS-2779/24

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 88-WP.020.313.12.2024

Data wpływu 05.02.2025

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 966)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Wnioskodawcy nie zdefiniowali wprost problemu, jaki ma rozwiązywać projektowana ustawa, natomiast określili cel projektu, którym jest zmiana kwoty zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług¹ (dalej: u.p.t.u.) – jej podwyższenie z 200 000 zł do 240 000 zł. Na podstawie uzasadnienia projektu oraz dołączonych do niego Deklarowanych Skutków Regulacji (DSR) można wnioskować, że problemem, jaki ma rozwiązywać projektowana nowelizacja u.p.t.u., jest niedostosowanie przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług do obecnej sytuacji gospodarczej i wzrostu cen mającego miejsce w ostatnich latach.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projektowana ustawa nowelizuje ustawę o podatku od towarów i usług. Zmiana polega na podwyższeniu progu zwolnienia od podatku dla drobnych przedsiębiorców, określonego w art. 113 u.p.t.u. (zmiana art. 113 ust. 1 u.p.t.u. – art. 1 projektu) z obecnych 200 000 zł do 240 000 zł.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 361, ze zm.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, gdyż – w ich ocenie – projektowana zmiana może być dokonana jedynie w drodze nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Na poziomie UE kwestie będące przedmiotem projektu reguluje dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 2006/112/WE)². Zgodnie z art. 284 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą zwolnić dostawy towarów i świadczenie usług dokonane na ich terytorium przez podatników mających siedzibę na ich terytorium, których roczny obrót w państwie członkowskim uzyskany z tytułu takich dostaw towarów i świadczenia usług nie przekracza progu ustalonego przez te państwa członkowskie. Próg ten nie może przekroczyć kwoty 85 000 EUR lub jej równowartości w walucie krajowej³.

Większość państw członkowskich wprowadziła rozwiązania przewidziane w tym zakresie w dyrektywie 2006/112/WE dla małych przedsiębiorstw. Wyjątek stanowi Hiszpania, gdzie nie obowiązuje ogólny próg wartości łącznej rocznej sprzedaży, poniżej którego nie jest pobierany podatek VAT lub nie występuje obowiązek rejestracji⁴.

W części państw członkowskich UE progi wartości łącznej rocznej sprzedaży, poniżej których nie jest pobierany podatek VAT lub nie występuje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, uległy podwyższeniu od 1 stycznia 2025 r.: m.in. w Austrii⁵ z 35 000 EUR do 55 000 EUR; w Bułgarii⁶ ze 100 000 BGN (51 130 EUR⁷) do 166 000 BGN (84 876 EUR); w Chorwacji⁸ z 40 000 EUR do

² Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1, ze zm.

³ Por. *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Przemysław Wipler)*, opinia z 7 stycznia 2025 r., BAS-WOSR/WPEiM-2764/24.

⁴ Informacje ze strony internetowej hiszpańskiej administracji skarbowej, https://administracion.gob.es/pag_Home/en/Tu-espacio-europeo/derechos-obligaciones/empresas/impuestos/IVA/tipos-exenciones.htm l [dostęp: 02.02.2025 r.].

⁵ Informacje z portalu VatUpdate, <https://www.vatupdate.com/2024/09/28/austria-increased-small-business-vat-exemption-threshold-other-recent-indirect-tax-developments/> [dostęp: 02.02.2025 r.].

⁶ Informacje z portalu KPMG, <https://kpmg.com/bg/en/home/insights/2024/01/changes-in-the-vat-act.html> [dostęp: 02.02.2025 r.].

⁷ Przeliczenia walut poszczególnych państw członkowskich UE na euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18.01.2018, zgodnie z art. 284 ust. 6 dyrektywy (WE) 2006/112. Dz. Urz. UE C 19 z 19.01.2018 r., s. 2. *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Przemysław Wipler)*, opinia z 7 stycznia 2025 r., BAS-WOSR/WPEiM-2764/24.

⁸ Informacje z portalu Deloitte, <https://www.deloitte.com/ce/en/related-content/hr-tax-reform-2025-in-croatia.html> [dostęp: 02.02.2025 r.].

60 000 EUR; w Finlandii⁹ z 15 000 EUR do 20 000 EUR; w Niemczech¹⁰ z 22 000 EUR do 25 000 EUR; w Szwecji¹¹ z 80 000 SEK (8 138 EUR) do 120 000 SEK (12 207 EUR).

Przykładowe progi łącznej rocznej sprzedaży, poniżej których nie występuje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT lub poniżej których nie jest pobierany podatek VAT wynoszą w 2025 roku¹²: w Austrii – 55 000 EUR; w Belgii – 25 000 EUR; w Bułgarii – 166 000 BGN (84 876 EUR); w Chorwacji – 60 000 EUR; w Czechach – 2 000 000 CZK (78 849 EUR); w Danii – 50 000 DKK (6 714 EUR); w Estonii – 40 000 EUR; w Finlandii – 20 000 EUR; we Francji¹³ – 85 000 EUR dla towarów i 37 500 EUR dla usług; w Grecji – 10 000 EUR; w Holandii – 20 000 EUR; na Łotwie – 50 000 EUR; w Niemczech – 25 000 EUR; na Słowacji – 50 000 EUR; w Szwecji – 120 000 SEK (12 207 EUR); we Włoszech – 85 000 EUR.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu ustawy nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Projektowana ustawa podwyższa próg zwolnienia, określony w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. z 200 000 do 240 000 zł. Tym samym zwolniona od podatku od towarów i usług będzie sprzedaż dokonywana przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u którego wartość sprzedaży, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 240 000 zł, przy czym do wartości tej sprzedaży nie wlicza się sprzedaży, o której mowa w art. 13 ust. 2 u.p.t.u.¹⁴. Projekt nie dokonuje zmian

⁹ Informacje ze strony internetowej fińskiej administracji skarbowej, <https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/taxes-and-charges/vat/vat-for-small-business/> [dostęp: 02.02.2025 r.].

¹⁰ Informacje z portalu VATCalc, <https://www.vatcalc.com/germany/german-2025-vat-registration-threshold-rise/>. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, których obrót w ubiegłym roku nie przekroczył 25 000 EUR oraz prognozowany obrót w danym roku nie przekroczy 100 000 EUR.

¹¹ Informacje ze strony internetowej Riksdagu, https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2024/oct/16/new-vat-rules-for-small-companies-and-amended_cmsa21fae27-1a2c-4fc5-8ee4-736696ede2f5en/ [dostęp: 02.02.2025 r.].

¹² Taxes in Europe Database v4, https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/#/simple-search.

¹³ We Francji wysokość progu jest różna dla różnych sektorów działalności gospodarczej. Dla towarów zwolnienie z VAT przysługuje, jeśli sprzedaż za poprzedni rok (n-1) nie przekroczyła 85 000 EUR lub sprzedaż za rok n-2 nie przekroczyła 85 000 EUR a za poprzedni rok 93 500 EUR lub sprzedaż w bieżącym roku nie przekroczyła 93 500 EUR. Dla usług wysokości progów wynoszą odpowiednio 37 500 EUR, 37 500 EUR i 41 250 EUR oraz 41 250 EUR, <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F21746?lang=en> [dostęp: 02.02.2025 r.].

¹⁴ Zgodnie z art. 113 ust. 2 u.p.t.u. do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. nie wlicza się:

- 1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
- 2) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
- 3) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: a) transakcji związanych z nieruchomościami, b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i

w pozostałych warunkach zwolnienia, przede wszystkim określonych w art. 113 ust. 13 u.p.t.u., a więc wyłączających ze zwolnienia podatników dokonujących dostawy towarów i świadczących usługi wskazanych w tym przepisie¹⁵.

Konsekwencją podwyższenia kwoty zwolnienia, określonej w art. 113 ust. 1 u.p.t.u., będzie:

po pierwsze – podwyższenie kwoty zwolnienia dla podatników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 u.p.t.u.). Zgodnie z art. 113 ust. 9 u.p.t.u. zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez takiego podatnika, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 u.p.t.u.;

po drugie – podwyższenie kwoty zwolnienia dla podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 113a ust. 1 u.p.t.u. sprzedaż dokonywana przez takiego podatnika na terytorium kraju zwolniona jest od podatku od towarów i usług, jeżeli m.in. jego wartość sprzedaży, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. (zob. art. 113a ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.);

po trzecie – ograniczenie obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych, dokumentacyjnych i sprawozdawczych dla podatników, których wartość sprzedaży, w obecnym stanie prawnym, mieści się w granicach 200 000 – 240 000 zł (szerzej zob. pkt X Opinii).

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia (por. art. 2 projektu), a więc z zachowaniem wymogu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

38-41 u.p.t.u., c) usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

- 4) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

¹⁵ Zgodnie z art. 113 ust. 13 u.p.t.u. zwolnienie to nie obejmuje podatników:

- 1) dokonujących dostaw: a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do u.p.t.u., b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b u.p.t.u., d) terenów budowlanych, e) nowych środków transportu, f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do: pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3), motocykli (PKWiU ex 45.4);
- 2) świadczących usługi: a) prawnicze, b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, c) jubilerskie, d) ściągania długów, w tym factoringu.

i niektórych innych aktów prawnych¹⁶ (dalej: u.og.akt.nor.). Zgodnie art. 4 ust. 1 u.og.ak.nor. akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę na to, że kwota zwolnienia, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u., jest zmieniana (podwyższana) w trakcie roku podatkowego, którym w podatku od towarów i usług jest rok kalendarzowy (por. art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa¹⁷). Stąd też ustawodawca powinien rozstrzygnąć (czego brak w projektowanej ustawie), czy podwyższona kwota zwolnienia ma zastosowanie do wartości sprzedaży osiągniętej od początku roku podatkowego, w którym ustawa wchodzi w życie, czy też od dnia wejścia ustawy w życie lub na przykład od początku miesiąca, w którym ustawa została ogłoszona lub w którym weszła w życie. Ma to znaczenie dla określenia kwoty zwolnienia obowiązującej w roku wejścia w życie projektowanej ustawy zarówno dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie u.p.t.u. od początku roku podatkowego (art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), jak i dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w trakcie roku podatkowego (art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Zgodnie z art. 5 u.og.ak.nor. istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie¹⁸. W przypadku braku takiej regulacji należy uznać, że podwyższona kwota zwolnienia ma zastosowanie do sprzedaży dokonanej od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, co z kolei może rodzić wątpliwość zarówno odnośnie do zasad ustalania proporcji zwolnienia w poszczególnych okresach roku podatkowego (przed wejściem w życie ustawy oraz po dniu jej wejścia w życie), jak i konsekwencji przekroczenia w tym zakresie limitu sprzedaży.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu²⁰.

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych, których uczestnicy zwracali uwagę na wieloletni brak waloryzacji kwoty zwolnienia podmiotowego²¹, proponując jednocześnie podwyższenie tej kwoty do 300 000 zł²² oraz wprowadzenie automatycznej waloryzacji, uzależnionej od poziomu inflacji²³.

¹⁶ Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.

¹⁷ Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, ze zm.

¹⁸ Zob. również § 51 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

¹⁹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Przemysław Wipler)*, opinia z 7 stycznia 2025 r., BEOS-WOSR/WPEiM-2764/24.

²⁰ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Przemysław Wipler) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu*, opinia z 7 stycznia 2025 r., BEOS-WOSR/WAPEiM-2765/24.

²¹ ID ankiety: 10299.

²² ID ankiety: 10139, 10243.

²³ ID ankiety: 10139.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projektowana nowelizacja bezpośrednio może oddziaływać na podatników podatku od towarów i usług, których roczna wartość sprzedaży mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 200 a 240 tys. zł. Dotyczy więc podatników bardzo małych, o średniej miesięcznej sprzedaży, bez podatku od towarów i usług, nieprzekraczającej 20 000 zł. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że według stanu na 2021 r. ze zwolnienia z podatku korzystało 755 tys. podatników²⁴ (szerzej zob. pkt VIII Opinii). Projekt może także oddziaływać na organy podatkowe administracji rządowej, przede wszystkim naczelników urzędów skarbowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, głównie urzędów skarbowych (400 urzędów²⁵).

Zarówno w uzasadnieniu projektu, jak i w DSR projektodawca zakłada wyłącznie pozytywne skutki społeczne proponowanej zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Przytaczane argumenty związane są jednak głównie ze skutkami gospodarczymi, a nie społecznymi. Zdaniem projektodawcy zmiana *efektywnie pomoże w utrzymaniu cen produktów i usług na obecnym poziomie, będąc działaniem antyinflacyjnym*.

W DSR do projektu nie podano liczby podmiotów gospodarczych obecnie korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ustawy. Nie wskazano także szacunków, jak zmieniłaby się liczba tychże podmiotów w wyniku wprowadzenia nowelizacji przepisów. Wskazano tylko, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku o kwotę 40 tys. zł rozszerzy liczbę przedsiębiorców, którzy będą mogli z niej skorzystać.

Podwyższenie z 200 do 240 tys. zł kwoty wartości sprzedaży w roku poprzednim uprawniającej do zwolnienia takiego podmiotu od podatku od towarów i usług zwiększa elastyczność postępowania takich podmiotów, co jest dla nich korzystne. Nie przenosi się to automatycznie na korzyści dla społeczeństwa, co wynika z wielu czynników zarówno społecznych, jak i gospodarczych, niezwiązanych bezpośrednio z proponowaną zmianą art. 113 u.p.t.u.

Potwierdzają to dane przekazane przez Ministerstwo Finansów, pokazujące, że podatnicy zachowują się elastycznie i dostosowują swoją pozycję w systemie podatkowym do potrzeb działalności, którą wykonują. Zastrzec jednak należy, że dane te, dotyczące wyboru zwolnienia, utraty prawa do zwolnienia oraz rezygnacji ze zwolnienia, są – jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów – oparte na dobrowolnych deklaracjach podatników (zob. też pkt VIII Opinii). W związku z tym nie mogą być traktowane jako reprezentatywne.

Rok	Liczba podatników, którzy wybrali zwolnienie	Liczba podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia	Liczba podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia
2020	27 374	15 708	156 668

²⁴ Zob. OSR rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk 341).

²⁵ Zob. [Struktura KAS - Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa - Portal Gov.pl](#) [dostęp: 2.02.2025 r.]

2021	30 858	18 667	159 742
2022	35 272	24 126	159 308
2023	36 771	24 617	155 584
2024	36 306	21 820	149 343

Źródło: Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów.

Liczba podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, wskazuje, że zwolnienie z płacenia podatku od towarów i usług nie w każdych warunkach jest korzystne dla prowadzenia działalności gospodarczej, stąd też nie można zakładać, że proponowana zmiana wywoła wyłącznie pozytywne skutki społeczne. Jak wskazuje literatura przedmiotu *decydując się na zwolnienie podmiotowe podatnik musi rozważyć, kto jest potencjalnym nabywcą świadczonych przez niego czynności. Jeśli jest to ostateczny konsument lub podatnik niemający prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwolnienie może być opłacalne. W przeciwnym razie lepszym rozwiązaniem może być opodatkowanie*²⁶.

Gdyby proponowana zmiana przyczyniła się do utrzymania cen produktów i usług na niezmiennym poziomie, miałaby pozytywny skutek społeczny. Obawa przed wzrostem inflacji w społeczeństwie polskim jest istotnym czynnikiem oceny sytuacji w kraju²⁷.

Projekt został poddany konsultacjom społecznym. Nie cieszył się jednak dużym zainteresowaniem. Łącznie nadesłano kilka ankiet oceniających ten projekt. Większość komentujących pozytywnie oceniła proponowane rozwiązania. Uczestnicy konsultacji wskazywali na konieczność podniesienia kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego nawet do 300 tys. zł ze względu na wysoką inflację w ostatnich latach²⁸. Proponowano także rozszerzenie zakresu nowelizacji o zmiany w art. 41 ustawy.

W zasadzie tylko jedna osoba negatywnie wypowiedziała się na temat opiniowanego projektu. Wskazała, że jest to kontynuacja wspierania przedsiębiorców (po zmianach dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców), i dodatkowe ulgi byłyby sporym obciążeniem dla *skarbu państwa i innych podatników*. Zmiana doprowadzi do zwiększenia deficytu budżetowego, ceny wzrosną i tak ze względu na wzrost kosztów innych dóbr. Podane w uzasadnieniu skutki społeczne są kopią skutków gospodarczych i nie podano przewidywanych skutków dla pracowników i innych podatników²⁹.

Na zakończenie należy wskazać na problem społeczny, niezwiązany bezpośrednio z proponowaną zmianą ustawy, ale mogący zostać przez nią wzmocniony. Tym problemem jest skala samozatrudnienia w Polsce³⁰ i czynniki,

²⁶ J. Szlęzak-Matusewicz, VAT w działalności gospodarczej, Difin 2024, s. 72.

²⁷ W badaniu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano Polakom pytanie: "Czego najbardziej Pan/Pani obawia się w 2025 roku?". 33,2 proc. respondentów wskazało na obawy pogorszenia się sytuacji gospodarczej w kraju, co wiąże się z inflacją, wzrostem kosztów życia i niepewnością na rynku pracy.

²⁸ ID ankiety: 10139, 10243, 10426.

²⁹ ID ankiety: 10562.

³⁰ Według danych GUS pracujących na własny rachunek w lipcu 2024 r. było prawie 3 149 tys. osób, z tego 1 656,7 tys. osób to osoby niezatrudniające pracowników najemnych

które powodują, że po części jest ono sposobem na obchodzenie istniejących obciążeń pracy najemnej. Wzrost kwoty, do której podatnik jest zwolniony z obowiązku opłacania podatku od towarów i usług, podwyższenie o 20% granicy tego zwolnienia, może sprzyjać samozatrudnianiu w przypadkach, gdy praca spełnia warunki stosunku pracy. Taka tendencja miałaby negatywne skutki społeczne.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowana zmiana limitu zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług (dalej: podatku VAT lub VAT), polegająca na jego podwyższeniu z 200 000 zł do 240 000 zł, dotyczy mechanizmu, który funkcjonuje już w polskim systemie prawnym. Oznacza to, że zasadnicze skutki gospodarcze wynikające ze stosowania zwolnienia podmiotowego są już znane. Wprowadzenie zmiany ogranicza się więc do rozszerzenia zakresu tego zwolnienia na potencjalnie liczniejszą grupę przedsiębiorców³¹, co nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie rynku jako całości. Z tego względu poniższa część opracowania koncentruje się na analizie istniejących efektów zwolnienia podmiotowego oraz na wskazaniu potencjalnych skutków, które mogą wynikać z objęcia nowym limitem dodatkowych podmiotów. Szczególną uwagę poświęcono результатам związanym z redukcją obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw, problematyce konkurencyjności oraz wpływowi na gospodarkę w wymiarze lokalnym i sektorowym.

Regulacja podnosząca limit zwolnienia podmiotowego VAT będzie miała wpływ na kilka kluczowych kategorii przedsiębiorców. Choć podstawowe kategorie podmiotów zostały wymienione w części społecznej, to w tej części można wskazać jakościową kategoryzację podmiotów zidentyfikowaną na podstawie ich przewidywanych zachowań optymalizacyjnych.

Pierwszą grupą są przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia, których obroty mieszczą się w przedziale pomiędzy dotychczasowym limitem 200 000 zł a nowym progiem 240 000 zł. Dzięki możliwości oferowania niższych cen, podmioty te mogą zyskać przewagę konkurencyjną, szczególnie na rynku lokalnym i w relacjach B2C (ang. business to consumer). Jednocześnie ograniczenie prawa do odliczania VAT może osłabić ich atrakcyjność dla kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT.

Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy niekorzystający ze zwolnienia, których sprzedaż przekracza nowy limit zwolnienia podmiotowego. Podmioty te mogą znaleźć się w mniej korzystnej sytuacji konkurencyjnej względem firm zwolnionych z VAT, co szczególnie dotyczy tych przedsiębiorstw, w których przekroczenie proponowanego limitu jest nieznaczne.

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-polsce-w-lipcu-2024-r-tablice,28,19.html> [dostęp: 02.02.2025 r.].

³¹ Część uczestników konsultacji popiera podniesienie progu zwolnienia z VAT, uzasadniając to rosnącymi kosztami życia, wysoką inflacją oraz potrzebą dostosowania przepisów do obecnych realiów gospodarczych. Pojawiały się postulaty podwyższenia kwoty nawet do 300 000 zł, argumentując, że obecna kwota nie była waloryzowana od ostatniej zmiany (ID ankiety: 50799, 51282).

Trzecią kategorią są podmioty uprawnione do zwolnienia, które z różnych względów decydują się na rezygnację z niego. Należy bowiem pamiętać, że zwolnienie podmiotowe jest zwolnieniem dobrowolnym, z którego można, ale nie trzeba skorzystać. Dotyczy to przede wszystkim sektorów o wysokich kosztach zakupów towarów i usług objętych VAT, gdzie brak możliwości odliczenia podatku naliczonego może prowadzić do wyższych kosztów działalności.

Czwartą grupę stanowią podmioty zagraniczne uprawnione do korzystania ze zwolnienia w Polsce. Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego może zwiększyć konkurencyjność takich przedsiębiorstw na rynku polskim, co może wpłynąć na sytuację krajowych firm, które nie korzystają ze zwolnienia.

Wpływ na gospodarkę o charakterze pieniężnym i niepieniężnym

Poniżej przedstawiono deklarowane przez Wnioskodawców skutki gospodarcze projektowanej zmiany, które zostaną wstępnie przeanalizowane na podstawie dostępnych danych. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ocena potencjalnych skutków regulacji w zakresie możliwych zachowań optymalizacyjnych podmiotów gospodarczych. Do deklarowanych skutków gospodarczych można zaliczyć:

1. Rozwój mniejszych przedsiębiorców – zwolnienie z VAT zmniejsza czas poświęcany na naliczanie podatku, przygotowywanie i składanie deklaracji oraz odprowadzanie podatków, co daje więcej przestrzeni na rozwój działalności i może przyczynić się do rozwoju gospodarczego.
2. Ochronę przed ryzykiem nieuczciwych kontrahentów – przedsiębiorcy, którzy nie otrzymają zapłaty od kontrahentów, nie będą musieli odprowadzać VAT z własnych środków.
3. Utrzymanie cen produktów i usług – projektowane zmiany wspierają działania antyinflacyjne, ponieważ próg zwolnienia zostałby dostosowany do obecnych realiów gospodarczych.
4. Wzrost liczby podmiotów kwalifikujących się do zwolnienia – podniesienie progu z 200 000 zł do 240 000 zł spowoduje, że więcej małych przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Deklarowany skutek regulacji zakłada, że podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT zmniejszy obciążenia administracyjne przedsiębiorców, umożliwiając im przeznaczenie większych zasobów na rozwój działalności. Redukcja obowiązków związanych z naliczaniem podatku, składaniem deklaracji oraz rozliczeniami podatkowymi może być szczególnie korzystna dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które często napotykają na trudności administracyjne wynikające z ograniczonych zasobów kadrowych i finansowych.

Podniesienie progu zwolnienia z VAT do 240 000 zł oznacza, że wielu przedsiębiorców będzie mogło zrezygnować z czasochłonnych obowiązków administracyjnych związanych z rozliczaniem tego podatku. Poniżej oszacowano wartość oszczędności czasu, jaką przedsiębiorcy mogą uzyskać dzięki nowej regulacji, przeliczając ją na ekwiwalent pieniężny. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie potencjalnych korzyści regulacji, ponieważ czas poświęcony na obowiązki podatkowe można przeznaczyć na bardziej produktywnie działania, takie jak rozwój firmy czy obsługa klientów.

Przeliczenie czasu na wartość pieniężną opiera się na średnim koszcie brutto godziny pracy dla mikroprzedsiębiorstw. Warto podkreślić, że oszczędności te są przedstawione w formie szacunkowej i należy je traktować jako ekwiwalent potencjalnych korzyści, a nie bezpośrednie oszczędności finansowe.

1. Szacunkowy średni koszt jednej godziny pracy brutto w mikroprzedsiębiorstwie: 32,88 zł³².
2. Szacunkowa oszczędność dla jednego przedsiębiorstwa w ekwiwalencie pieniężnym: 3 222 zł rocznie³³ (przy założeniu 98 godzin³⁴ na obsługę VAT).

Scenariusze oszczędności czasu w ekwiwalencie pieniężnym dla sektora przedsiębiorstw:

Scenariusz 1: Jeśli skorzysta 24 000 podatników³⁵, całkowita oszczędność czasu wyrażona w ekwiwalencie pieniężnym wyniesie ok. 77,3 mln zł rocznie.

Scenariusz 2: Jeśli skorzysta 33 316³⁶ podatników, całkowita oszczędność czasu wyrażona w ekwiwalencie pieniężnym wyniesie ok. 107 mln zł rocznie.

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego jest korzyścią, którą osiągną przedsiębiorcy, którzy skorzystają z możliwości, jakie daje wyższy limit zwolnienia podatkowego. Ta oszczędność ma szczególne znaczenie w przypadku mikroprzedsiębiorstw, gdzie czas i zasoby kadrowe są często ograniczone. Możliwość skoncentrowania się na działaniach związanych z rozwojem działalności, takich jak pozyskiwanie klientów czy inwestowanie w nowe rozwiązania, może przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku lokalnym. Jednocześnie należy podkreślić, że rzeczywisty zagregowany wpływ tej regulacji będzie zależał od liczby przedsiębiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie ze zwolnienia (lub zrezygnowanie z niego). Warto również pamiętać,

³² Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w mikroprzedsiębiorstwach w lipcu 2024 r.: 5 524 zł (zgodnie z danymi z rynku pracy w Polsce), http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/32/7/1/rozklad_wynagrodzen_w_gospodarce_narodowej_w_lipcu_2024_r._tablice.xlsx [dostęp: 02.02.2025 r.].

³³ Założenia: Liczba godzin pracy miesięcznie: 168 godzin (40 godzin tygodniowo × 4,2 tygodnia w miesiącu). Obliczenie kosztu godziny: koszt jednej godziny pracy to iloraz średniego wynagrodzenia brutto w sektorze mikroprzedsiębiorstw i liczby szacunkowych godzin przepracowanych w danym miesiącu.

³⁴ Oszczędność dla jednego przedsiębiorstwa w ekwiwalencie pieniężnym została oszacowana na 3 222 zł rocznie, przy założeniu, że przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 98 godzin rocznie na obsługę podatku VAT. Dane te pochodzą z raportu Tax Foundation roku dotyczącego administracyjnego obciążenia podatkiem VAT w krajach Europy („VAT Complexity in Europe”). Informacja ta dotyczy średniej liczby godzin wyliczonej dla sektora przedsiębiorstw średniej wielkości, a rzeczywisty czas potrzebny do wykonania wszystkich czynności związanych z podatkiem od towarów i usług w przypadku mikroprzedsiębiorców może być niższy, co należy uwzględnić w interpretacji prezentowanego szacunkowego ekwiwalentu pieniężnego zaoszczędzonego czasu.

³⁵ Punktem odniesienia jest oszacowana liczba podatników podatku od towarów i usług, która w momencie opracowywania dokumentu OSR do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024; weszła w życie z dniem 1.01.2017 r.), wprowadzającej podwyższony limit zwolnienia podatkowego z 150 000 do 200 000 zł, miała skorzystać na zmianie limitu (zob. druk 965/VIII kadencja).

³⁶ Średnia liczba podatników, którzy dokonali dobrowolnej rejestracji do VAT ze statusem „podatnik zwolniony z VAT” w latach 2020-2024. Należy jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę, że rejestracja do VAT ze statusem zwolniony jest dobrowolna, a zatem podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku rejestracji do VAT, podana liczba podmiotów, którzy skorzystali z tej rejestracji jest podana dla celów ilustracyjnych (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów).

że oszczędności czasu i kosztów nie są równomiernie odczuwane we wszystkich branżach.

Analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) sugerują jednak, że rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce napotyka na szereg strukturalnych barier, które ograniczają ich zdolność do wzrostu i przechodzenia do wyższych kategorii przedsiębiorstw. Polskie mikrofirmy, które stanowią potencjalną i główną grupę beneficjentów projektowanej regulacji, wpadają w pułapkę małej skali. Badania PIE wskazuje, że odsetek mikrofirm przekształcających się w małe przedsiębiorstwa pozostaje niski, a ich rozwój często zatrzymuje się na poziomie lokalnym. Dane te sugerują, że nawet jeśli podmioty te uzyskują krótkoterminowe korzyści, takie jak zmniejszenie kosztów administracyjnych, to rozwój na wyższą skalę napotyka na bariery, takie jak ograniczony dostęp do finansowania, niska skłonność do podejmowania ryzyka oraz brak zasobów i umiejętności zarządzania³⁷.

Warto odnotować, że struktura przedsiębiorstw w Polsce, według danych PIE, wskazuje na dominację mikroprzedsiębiorstw, które stanowiły aż 97% ogółu firm w 2023 roku. Jednak ich znaczenie maleje, gdy analizuje się inne wskaźniki. W mikroprzedsiębiorstwach pracuje 42% zatrudnionych, co oznacza, że pozostałe 58% miejsc pracy przypada na większe firmy – małe, średnie i duże. Przychody generowane przez mikrofirmy stanowią 24% ogółu, podczas gdy duże przedsiębiorstwa odpowiadają za niemal połowę (46%). Jeszcze wyraźniej różnice widać w nakładach inwestycyjnych, gdzie duże firmy dominują, realizując 62% wszystkich inwestycji, podczas gdy udział mikroprzedsiębiorstw wynosi zaledwie 13%. Struktura ta wskazuje na koncentrację zasobów i możliwości w większych podmiotach, mimo ich marginalnego udziału w liczbie przedsiębiorstw³⁸.

Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 000 zł może zatem w pewnym stopniu zwiększyć elastyczność operacyjną mikroprzedsiębiorstw, szczególnie tych działających na rynku lokalnym³⁹. Niemniej jednak trudno oczekiwać, że regulacja ta sama w sobie przyczyni się do transformacji mikrofirm w małe przedsiębiorstwa i zwiększenie ich relatywnie niskiej produktywności⁴⁰. Jak pokazuje analiza PIE, aby wspierać rozwój tych podmiotów, niezbędne są dodatkowe mechanizmy, takie jak wsparcie finansowe, uproszczenie procedur pozapodatkowych czy szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania i ekspansji rynkowej.

Podsumowując, choć zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikające z podwyższenia limitu VAT jest krokiem w dobrą stronę, jego wpływ na rozwój mikroprzedsiębiorstw należy ocenić jako ograniczony. Kluczowe bariery wzrostu wynikają z czynników strukturalnych, które wymagają szerzej zakrojonych działań wspierających rozwój najmniejszych podmiotów gospodarczych.

³⁷ K. Dębowska, U. Kłosiewicz-Górecka, A. Szymańska., A. Wejt-Knyżewska, K. Zybortowicz, *Mikrofirmy pod lupą w latach 2019-2023*, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, 2024.

³⁸ Tamże, s. 39.

³⁹ Część respondentów biorących udział w konsultacjach społecznych wskazuje na potrzebę automatycznej indeksacji progu zwolnienia w oparciu o inflację, co pozwoliłoby uniknąć konieczności częstych zmian legislacyjnych a jednocześnie w naturalny sposób uwzględniałoby zmiany sytuacji makroekonomicznej (ID ankiety: 50800, 51557, 52214).

⁴⁰ Ł. Błoński (2021), *Pułapka małej skali. O produktywności polskich firm*, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

Wpływ regulacji na utrzymanie cen produktów i usług

Podwyższenie progu zwolnienia z VAT do 240 000 zł może lokalnie przyczynić się do stabilizacji cen, szczególnie w sektorze B2C, gdzie koszt VAT jest często bezpośrednio przenoszony na konsumenta. Dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych przedsiębiorcy mogą oferować produkty i usługi w bardziej konkurencyjnych cenach, co może spowolnić wzrost cen na rynkach lokalnych.

Jednakże wpływ regulacji na ogólny poziom inflacji w Polsce będzie ograniczony. Ekspertci wskazują, że główne determinanty inflacji to polityka monetarna, ceny energii oraz czynniki zewnętrzne, takie jak globalne ceny surowców i kursy walutowe. Częściowe zamrożenie cen energii wprowadzone przez rząd również wpływa na ograniczenie presji inflacyjnej, jednak jest niezależne od analizowanej regulacji⁴¹. Podsumowując, projektowana zmiana może przynieść korzyści w lokalnych segmentach rynku, ale jej wpływ na inflację na poziomie krajowym pozostanie marginalny w kontekście czynników makroekonomicznych.

Kolejnym deklarowanym skutkiem regulacji jest predykcja, że podniesienie progu zwolnienia z VAT może wpłynąć na ograniczenie ryzyka dla uczciwych przedsiębiorców, którzy w przypadku nieotrzymania zapłaty od kontrahentów nie będą musieli odprowadzać VAT z własnych środków. Jednakże brak szczegółowych danych dotyczących przestępstw związanych z VAT utrudnia jednoznaczną ocenę skali tego problemu oraz potencjalnego wpływu regulacji na jego ograniczenie.

Korzyści w segmencie B2C

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego VAT, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, przyniesie największe korzyści firmom działającym na niewielką skalę w segmencie B2C, które świadczą usługi lub dostarczają towary niepodlegające obowiązkowemu opodatkowaniu VAT na rzecz konsumentów indywidualnych⁴². W takich przypadkach VAT bezpośrednio wpływa na cenę końcową, która może stanowić barierę dla zakupu. Zwiększenie limitu o 20% pozwoli tym przedsiębiorcom na większą elastyczność cenową, co może poprawić ich konkurencyjność na rynku. Jednocześnie zmiana ta wywrze ograniczony wpływ na rynek B2B, gdzie przedsiębiorcy jako czynni podatnicy VAT, mogą preferować współpracę z dostawcami, w przypadku których wystawione przez nich faktury pozwalają na odliczenie podatku naliczonego⁴³.

Dobrowolność zwolnienia i jego wpływ na ostateczną liczbę podmiotów

Warto podkreślić, że zwolnienie podmiotowe z VAT ma charakter dobrowolny, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą w dowolnym momencie zrezygnować ze zwolnienia i zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT⁴⁴. Taki

⁴¹ NBP, *Raport o inflacji*. Listopad 2024 r.

⁴² W ramach konsultacji społecznych zgłoszono np. uwagę, że zmiana progu mogłaby wspierać małe przedsiębiorstwa poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych i podatkowych, co zachęcałoby do formalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększało konkurencyjność tych firm (ID ankiety: 52213).

⁴³ <https://portal.faktura.pl/podatki/alarm-podatkowy/wyzszy-limit-zwolnienia-z-vat-od-2025-roku-kto-skorzystal/>, [dostęp: 02.02.2025 r.].

⁴⁴ Zwolnienie podmiotowe z VAT, przewidziane w art. 113 ust. 1 u.p.t.u., nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w innych warunkach mogliby kwalifikować się do skorzystania ze zwolnienia na podstawie osiąganych obrotów. Ograniczenia wynikają z przepisów art. 113 ust. 13, który precyzuje grupy podatników oraz kategorie dostaw towarów i usług wyłączonych z możliwości

krok bywa opłacalny w sytuacji planowanych większych zakupów, które pozwalają na odliczenie podatku naliczonego, lub w przypadku współpracy z kontrahentami będącymi podatnikami VAT, dla których faktura z VAT jest neutralna podatkowo.

W latach 2020-2024 zaobserwowano stopniowy spadek liczby podatników, którzy zdecydowali się zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W 2020 roku liczba takich podmiotów wynosiła 156 668. W 2021 roku liczba ta wzrosła nieznacznie do 159 742, co było najwyższą wartością w analizowanym okresie. Następnie w 2022 roku nastąpił minimalny spadek do 159 308. W 2023 roku liczba podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, zmniejszyła się bardziej znacząco do 155 584, a w 2024 roku wyniosła już tylko 149 343⁴⁵.

Elastyczność w zakresie korzystania ze zwolnienia oznacza, że liczba podmiotów objętych zwolnieniem z VAT nie jest stała i może się dynamicznie zmieniać w zależności od sytuacji gospodarczej, planów inwestycyjnych i struktury klientów danego przedsiębiorstwa. Z tego względu prognozowanie rzeczywistej liczby beneficjentów zmiany limitu zwolnienia wymaga uwzględnienia tego czynnika.

Kolejnym wyzwaniem jest ograniczona atrakcyjność współpracy z przedsiębiorcami korzystającymi ze zwolnienia w relacjach B2B. Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT nie umożliwiają odliczenia podatku naliczonego, co może być mniej korzystne dla kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT. Taka sytuacja może ograniczać konkurencyjność przedsiębiorstw korzystających ze zwolnienia, zwłaszcza w sektorach, gdzie relacje biznesowe mają kluczowe znaczenie⁴⁶.

Podniesienie limitu zwolnienia do 240 000 zł może także prowadzić do zwiększenia skali zjawisk zakłócających równowagę rynkową. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia mogą oferować niższe ceny brutto, co daje im przewagę konkurencyjną nad podatnikami VAT w sektorze B2C. Taka sytuacja może wpłynąć na konkurencję na rynkach o niskich marżach, gdzie cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborach konsumentów.

Podsumowując, elastyczność w zakresie rezygnacji z korzystania ze zwolnienia bądź powrotu do niego sprawia, że liczba podmiotów korzystających z tego mechanizmu jest dynamiczna i zależy od indywidualnych decyzji przedsiębiorców. Wpływa to na złożoność analizy skutków regulacji, gdyż rzeczywista liczba beneficjentów podwyższonego limitu zwolnienia może podlegać znacznym zmianom w czasie. Decyzja o wyborze zwolnienia z VAT zależy bowiem od specyfiki działalności przedsiębiorcy, w tym struktury kosztów i rodzaju kontrahentów. Zwolnienie wiąże się z brakiem możliwości odliczenia podatku zawartego w kosztach zakupów, co może prowadzić do wyższych kosztów działalności, zwłaszcza przy dużym udziale towarów i usług objętych VAT.

skorzystania ze zwolnienia (zob. przypis 15). Przedsiębiorcy należący do wymienionych w tym przepisie kategorii będą nadal zobowiązani do rozliczania podatku VAT, niezależnie od poziomu ich obrotów. Ograniczenie to będzie przyczyną tego, że wpływ na rynek będzie zróżnicowany i uzależniony od struktury działalności poszczególnych przedsiębiorstw. Tym samym, analizując potencjalne skutki regulacji, należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści, ale także fakt, że wyłączenia mogą ograniczyć pozytywny efekt dla pewnych grup podmiotów.

⁴⁵ Rezygnacja ze zwolnienia nie musi być wyłączeniem wynikiem przekroczenia progu zwolnienia podmiotowego (Źródło: dane otrzymane od Ministerstwa Finansów).

⁴⁶ <https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1064984,zwolnienie-z-vat-oplacalnosc.html>, [dostęp: 02.02.2025 r.].

Dodatkowo, faktury bez VAT są neutralne dla kontrahentów będących czynnymi podatnikami VAT, co ogranicza ich atrakcyjność. W wielu przypadkach korzystniejsze może być pozostanie czynnym podatnikiem VAT, co pozwala na odliczanie podatku i redukcję kosztów⁴⁷. W związku z tym zwolnienie z VAT, choć może upraszczać procedury, może również ograniczać konkurencyjność przedsiębiorstwa.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Projektodawców przedstawiona propozycja spowoduje początkowo pewne ujemne skutki budżetowe. Jednocześnie jednak wskazują, że częściowo w krótkiej, a na pewno w dłuższej perspektywie ubytek ten zostanie zbilansowany poprzez zwiększone dochody budżetu państwa, które zaistnieją poprzez ograniczenie tzw. szarej strefy i rozwój polskich przedsiębiorstw oraz wzrost gospodarczy kraju, a także przez spodziewane oszczędności w zakresie kosztów poboru podatku VAT.

Analiza proponowanych regulacji wskazuje, że projektowana ustawa będzie wpływać na sektor finansów publicznych, przede wszystkim na dochody budżetu państwa. Projekt, zakładając podwyższenie progu zwolnienia od podatku VAT dla drobnych przedsiębiorców z 200 tys. zł wartości sprzedaży (z wyłączeniem podatku) z bieżącego oraz poprzedniego roku podatkowego do kwoty 240 tys. zł, może mieć bowiem wpływ na dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Maksymalnym kosztem dla budżetu państwa będzie utrata wpływów z podatku VAT osiąganych od grupy podmiotów, których wartość obrotu wynosi między 200 t a 240 tys. zł – przy mało realnym założeniu, że wszyscy podatnicy, którzy dotychczas generowali roczny obrót w takiej wysokości skorzystają ze zwolnienia podmiotowego. Koszty te zostaną poniesione w sposób bezpośredni w wyniku spadku dochodów budżetowych – przy założeniu, że będą to podmioty z ostatniego etapu obrotu (faza sprzedaży detalicznej, B2C). Inne natomiast będą konsekwencje zwolnienia podmiotowego na pośrednim etapie obrotu (B2B). W tym przypadku możliwe będzie nawet zwiększenie wpływów, ze względu na wielokrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu i naliczanie podatku od podatku. Pewne korzyści, trudne jednak do oszacowania, mogą wynikać z szeregu czynników pośrednich będących skutkiem zwiększenia środków do dyspozycji przedsiębiorstw objętych wyższym progiem zwolnienia podmiotowego w VAT. Część środków pozostałych w przedsiębiorstwach może zostać bowiem przeznaczona na inwestycje i konsumpcję, co powinno przełożyć się na wzrost gospodarczy oraz wpływy z podatków dochodowych i VAT.

Analiza kosztów i korzyści dla sektora finansów publicznych, w związku z wejściem w życie planowanej ustawy, wymaga zgromadzenia określonych danych oraz przyjęcia pewnych założeń.

Po pierwsze, niezbędne są dokładne dane dotyczące liczby podmiotów, na które oddziałuje projekt. BOES nie dysponuje takimi danymi. Według danych Ministerstwa Finansów w 2021 r. liczba podatników zwolnionych z podatku VAT

⁴⁷ Odpowiedź MF na interpelację poselską nr 3521.

wynosiła ok. 755 tys.⁴⁸. Z danych przekazanych przez MF⁴⁹ wynika, że w latach 2020-2024 średnia liczba podatników, którzy wybrali zwolnienie wynosiła 33 316; średnia liczba podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia wynosiła 20 988; średnia liczba podatników, którzy zrezygnowali ze zwolnienia, wynosiła 156 129. Niestety nie są to dane kompletne, bowiem dotyczą wyłącznie podatników ze statusem „podatnik zwolniony z „VAT”, którzy dokonali dobrowolnej rejestracji do VAT. Rejestracja do VAT podmiotów zwolnionych jest dobrowolna, a zatem podatnik zwolniony z VAT nie ma obowiązku rejestracji do VAT. Stąd podana liczba podmiotów, które skorzystały z tej rejestracji, nie stanowi reprezentatywnej informacji. Także pozostałe dane pochodzące z VAT-R (liczba podatników, którzy wskazali pozycję „podatnik rezygnuje/zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT” oraz pozycję „podatnik traci/utracił zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT”) nie mogą być jednoznacznie interpretowane. Rezygnacja ze zwolnienia lub utrata zwolnienia nie muszą być bowiem wyłącznie wynikiem przekroczenia progu zwolnienia podmiotowego, zatem przedstawione dane nie mogą potwierdzać takiego założenia.

Po drugie, ważne są informacje dotyczące struktury podatników (jaki procent podatników to podmioty w relacji B2B, a jaki B2C). Niestety Departament Podatku od Towarów i Usług MF nie posiada takich danych. Konsekwencje zwolnienia podmiotowego dotyczące ostatniego oraz pośrednich etapów obrotu są inne, co w istotny sposób determinuje wpływy do budżetu państwa. Skutki decyzji dotyczących zwolnienia bądź rezygnacji z niego należy rozpatrywać z punktu widzenia zainteresowanego podmiotu, jego kontrahentów, konsumentów oraz budżetu państwa.

Z perspektywy konsumenta zwolnienie w ostatnim etapie obrotu jest bardzo korzystne, ponieważ zapłaci on niższą cenę (różnica w cenie stanowi określony, w zależności od wysokości stawki podatku, procent wartości dodanej na ostatnim, zwolnionym etapie obrotu). Może to jednak wpłynąć na obniżenie wpływów z VAT. Natomiast w sytuacji zwolnień występujących w VAT na pośrednim etapie obrotu uwidaczniają się negatywne konsekwencje dla mechanizmu funkcjonowania podatku od wartości dodanej. Szkodliwość zwolnienia na pośrednim etapie obrotu przejawia się tym, że przedmiotem opodatkowania nie jest już wartość dodana (wynagrodzenie czynników produkcji). Podmiot zwolniony nie ma prawa do odliczenia podatku zawartego w zakupach. Jeżeli będzie miał możliwość przerzucenia tego podatku w cenie sprzedawanych produktów/towarów, dojdzie do znacznego wzrostu cen w kolejnych fazach obrotu (wyższa cena dla konsumenta). Negatywne – jeśli chodzi o ceny dóbr – konsekwencje są tym większe, im późniejszego pośredniego etapu obrotu dotyczą. W podstawie opodatkowania na etapie następującym po zwolnieniu podmiotowym pojawia się bowiem podatek naliczony we wcześniejszych fazach. Zatem im większa będzie wartość dodana na etapie poprzedzającym zwolnienie, tym wyższy podatek wynikający z tej wartości dodanej, czyli wyższa podstawa opodatkowania na etapie następującym po etapie

⁴⁸ Zob. OSR do rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 341). [dostęp: 17.01.2025 r.].

⁴⁹ Odpowiedź Ministerstwa Finansów na skierowane do Departamentu Podatku od Towarów i Usług prośby o dane. Mail z dnia 17 stycznia 2025 r.

zwolnionym. Inna będzie także dla poszczególnych podmiotów gospodarczych skala korzyści wynikająca z substytucji kapitału czynnikiem pracy. W przypadku zwolnienia na pośrednim etapie obrotu, przy pewnych założeniach, możliwe są jednak wyższe wpływy z podatku VAT. Przy zwolnieniu podmiotowym parametrem rozstrzygającym o jego wyborze przez podatnika powinny być: przynależność do określonego sektora gospodarki, struktura sprzedaży i zakupów, status kontrahentów (podatnicy VAT czynni, podmioty zwolnione) oraz udział kosztów w przychodach. Przekłada się to przede wszystkim na wysokość oferowanych cen dla końcowych odbiorców, a tym samym na wpływy budżetowe.

W tabelach 1. i 2. uwzględniono zagregowane dane memoriałowe (zadeklarowane przez podatników w deklaracjach VAT) dotyczące podatników VAT czynnych z rocznym obrotem do 200 tys. zł oraz do 240 tys. zł za lata 2020-2023. Przedstawione dane dotyczą podatników, którzy są wyłączeni ze zwolnienia podmiotowego oraz podatników, którzy mogliby skorzystać ze zwolnienia (ich roczny obrót nie przekroczył 200 tys. zł), ale się na to nie zdecydowali. Z zaprezentowanych danych wynika, że dynamika zmian wybranych wielkości w obu analizowanych grupach była bardzo podobna. Nie odnotowano ponadto negatywnych – z punktu widzenia budżetu państwa – zjawisk.

Tabela 1. Dane dotyczące podatników VAT czynnych z rocznym obrotem do 200 tys. zł

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Liczba podatników (tys.)	1 612,7	1 670,4	1 706,6	1 739,1
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	103,6	102,2	101,9
Wpływy z podatku VAT (mln zł.)	17 606,4	18 740,2	23 417,2	25 794,5
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	106,4	125,0	110,2
Wpływy z VAT na 1 podatnika (zł)	10 917,61	11 219,02	13 721,44	14 831,98
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	102,8	122,3	108,1

źródło: na podstawie danych otrzymanych z MF (mail z dnia 17.01.2025 r.)

Tabela 2. Dane dotyczące podatników VAT czynnych z rocznym obrotem do 240 tys. zł

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Liczba podatników (tys.)	1 629,9	1 690,0	1 729,0	1 762,6
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	103,7	102,3	101,9
Wpływy z podatku VAT (mln zł.)	19 676,1	21 017,1	26 392,2	28 732,4
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	106,8	125,6	108,9
Wpływy z VAT na 1 podatnika (zł)	12 072,00	12 435,90	15 264,43	16 301,21
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	103,0	122,7	106,8

źródło: na podstawie danych otrzymanych z MF (mail z dnia 17.01.2025 r.)

W tabeli 3. zostały ujęte dane dotyczące podatku VAT zapłaconego przez podatników VAT czynnych, u których roczny obrót zawierał się w przedziale między

200 tys. zł a 240 tys. zł. Przyjmując mało prawdopodobne założenie, że wszyscy ci podatnicy, którzy dotychczas generowali roczny obrót między 200 a 240 tys. zł skorzystają ze zwolnienia z podatku VAT, możliwe jest przyjęcie danych dotyczących wielkości wpływów budżetowych jako maksymalnego poziomu spadku dochodów budżetowych. W 2023 r. wpływy z podatku VAT od podatników VAT czynnych, u których roczny obrót zawierał się w przedziale między 200 tys. zł a 240 tys. zł wynosiły 2 937 994 921 zł. Warto zwrócić uwagę, że udział wpływów z podatku VAT tej grupy podmiotów w badanym okresie nie przekraczał 1,3% wpływów ogółem z podatku VAT.

Tabela 3. Dane dotyczące podatników VAT czynnych, u których roczny obrót zawierał się w przedziale między 200 tys. zł a 240 tys. zł

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Liczba podatników	17 240	19 634	22 385	23 486
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	113,9	114,0	104,9
Wpływy z podatku VAT (mln zł.)	2 069,8	2 276,8	2 975,0	2 938,0
Dynamika zmian (rok poprzedni – 100%)	-	110,0	130,7	98,8
Udział we wpływach z podatku VAT ogółem (w %)	1,1	1,1	1,3	1,2

źródło: na podstawie danych otrzymanych z MF (mail z dnia 17.01.2025 r.)

Ponieważ projektowana ustawa ma wejść w życie w 2025 r., należy wartość wpływów z podatku VAT od analizowanej grupy podatników zwaloryzować wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (średniorocznie) oraz szacowaną zmianą dynamiki spożycia ogółem dla 2024 roku (odpowiednio 3,7% i 4,8%)⁵⁰. W rezultacie szacowane na rok 2024 wpływy z podatku VAT od podatników VAT czynnych, u których roczny obrót zawierał się w przedziale między 200 tys. zł a 240 tys. zł, wynoszą ok. 3 188 mln zł i taka wartość mogłaby zostać przyjęta dla obliczeń w kolejnych latach. W takiej sytuacji rzeczona kwota powinna być deflowana w kolejnych latach wskaźnikiem inflacji i pomniejszana o zmianę liczby pracujących w wieku 18-59/64. Natomiast w przypadku wskazania ewentualnych korzyści można przyjąć założenie, że będą to środki finansowe uzyskane przez podmioty z tytułu wzrostu progu zwolnienia podatkowego przeznaczone na konsumpcję pomniejszone o stopę oszczędności oraz stopę inwestycji⁵¹. Nie będzie to jednak dotyczyło dużej grupy podmiotów (w badanym okresie średnio niecałe 21 tys. rocznie).

Wnioskodawcy przyjęli, że podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego z 200 tys. zł do 240 tys. zł spowoduje ujemne skutki budżetowe w roku wprowadzenia zmiany na ok. 220 mln zł⁵². Ze względu na podjęte założenia oraz

⁵⁰ Zostały wykorzystane założenia przyjęte w opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu (BEOS-WP/WOSR-2246/24).

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Kwota została oszacowana w oparciu o treść oceny skutków regulacji sporządzonej przez Radę Ministrów dnia 21 października 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów

szereg zmiennych różnie się kształtujących w latach 2016-2024 nie można tej kwoty przyjąć jako wiarygodnego, np. minimalnego, kosztu dla budżetu państwa.

Należy zauważyć, że projekt wzbudził sprzeczne reakcje ze strony uczestników konsultacji społecznych. Część respondentów opowiedziała się za przedstawionym rozwiązaniem, przy tym w grupie tej niektórzy z uczestników konsultacji społecznych wyrażali opinię, że proponowany wzrost progu zwolnienia od podatku od towarów i usług jest nawet zbyt niski, jak również należałoby zapewnić jego automatyczną waloryzację⁵³. Inna grupa respondentów wyrażała z kolei przeciwną opinię wskazując na efekt uszczuplający budżet państwa projektowanej ustawy⁵⁴.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja zmniejszy obciążenia administracyjne podatnikom podatku od towarów i usług, których wartość sprzedaży w roku podatkowym, w obecnym stanie prawnym, mieści się w przedziale 200 000 – 240 000 zł. Dotyczą one: zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 u.p.t.u.), składania deklaracji podatkowych (art. 99 u.p.t.u.), wystawiania faktur (art. 106b u.p.t.u.) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży w zakresie określonym w art. 109 ust. 3 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. zgłoszenie rejestracyjne obowiązani są złożyć wszyscy podatnicy, określani w art. 15 i art. 15a u.p.t.u., przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (określonej w art. 5 u.p.t.u.). Z obowiązku tego są zwolnieni m.in. podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. (por. art. 96 ust. 3 u.p.t.u.). Obowiązek taki powstaje w przypadku rozpoczęcia dokonywania sprzedaży opodatkowanej, utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia (zob. art. 96 ust. 5 u.p.t.u. oraz – w odniesieniu do podatników zwolnionych na podstawie art. 113a u.p.t.u. – art. 96 ust. 5a u.p.t.u.).

Zgodnie z art. 99 ust. 7 u.p.t.u. obowiązek składania deklaracji podatkowych nie dotyczy m.in. podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 albo art. 113a u.p.t.u.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 u.p.t.u. podatnik nie jest obowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku m.in. na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 oraz art. 113a u.p.t.u.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 albo art. 113a ust. 1 u.p.t.u., są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż

i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965), gdzie koszty dla budżetu podwyższenia progu zwolnienia podmiotowego ze 150 tys. zł do 200 tys. zł szacowano na 275 mln zł.

⁵³ Zob. ID ankiety: 10139, 10243, 10299, 10426.

⁵⁴ Zob. ID ankiety: 10562, 10687.

przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Nie są natomiast obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u., a więc zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej.

Szacunkowe dane dotyczące tej grupy podatników zostały przedstawione w częściach VII i VIII Opinii.

W zakresie skutków społecznych nie stwierdzono dodatkowych obciążeń administracyjnych wynikających z projektu ustawy.

Dzięki podwyższeniu limitu zwolnienia podmiotowego z 200 000 do 240 000 zł przedsiębiorcy mogą zyskać więcej czasu na prowadzenie działalności operacyjnej. W szczególności mikroprzedsiębiorstwa, często działające z ograniczonymi zasobami kadrowymi i finansowymi, mogą zaoszczędzić czas, który będą mogły przeznaczyć na działania operacyjne, takie jak obsługa klientów czy rozwój działalności.

Nie zostały rozpoznane dodatkowe obciążenia administracyjne dla sektora finansów publicznych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Ustawodawca powinien rozstrzygnąć (czego brak w projektowanej ustawie), czy podwyższona kwota zwolnienia ma zastosowanie do wartości sprzedaży osiągniętej od początku roku podatkowego, w którym ustawa wchodzi w życie, czy też od dnia wejścia ustawy w życie lub innej daty, co ma znaczenie dla określenia kwoty zwolnienia obowiązującej w roku wejścia w życie projektowanej ustawy zarówno dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na podstawie u.p.t.u. od początku roku podatkowego (art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), jak i dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w trakcie roku podatkowego (art. 113 ust. 9 u.p.t.u.).

Projektowana regulacja zmniejszy obciążenia administracyjne podatnikom podatku od towarów i usług, których wartość sprzedaży w roku podatkowym, w obecnym stanie prawnym, mieści się w przedziale 200 000 – 240 000 zł. Dotyczą one: zgłoszenia rejestracyjnego (art. 96 u.p.t.u.), składania deklaracji podatkowych (art. 99 u.p.t.u.), wystawiania faktur (art. 106b u.p.t.u.) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży w zakresie określonym w art. 109 ust. 3 u.p.t.u.

2. Skutki społeczne: Projekt zmiany ustawy ma bardzo ograniczony zakres, w związku z czym skutki społeczne, jeśli będą odczuwalne, będą miały zróżnicowany charakter, na ogół pozytywny, zwiększyć się może bowiem elastyczność zachowań podatników.

3. Skutki gospodarcze: Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 000 zł prowadzi do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw kwalifikujących się do skorzystania z niego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Dzięki redukcji obowiązków związanych z rozliczaniem podatku przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na rozwój działalności gospodarczej.

Zwolnienie z VAT umożliwia przedsiębiorstwom oferowanie bardziej konkurencyjnych cen dla klientów, szczególnie w sektorze B2C, gdzie podatek VAT jest istotnym czynnikiem kształtującym ceny. Jednak różnice w opodatkowaniu mogą prowadzić do zakłóceń konkurencji, zwłaszcza w sektorach o niskiej marży, oraz stawiać przedsiębiorstwa korzystające ze zwolnienia w lepszej pozycji konkurencyjnej względem tych, które nieznacznie przekraczają nowy limit.

Zwolnienie z VAT ma charakter dobrowolny, co pozwala przedsiębiorcom na wybór najkorzystniejszego dla nich modelu podatkowego. W przypadku przedsiębiorstw z wysokimi kosztami operacyjnymi, które mogą odliczać VAT od zakupów, korzystniejsze może być zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT. Dobrowolność ta daje elastyczność w dostosowywaniu decyzji podatkowych do zmieniających się warunków gospodarczych oraz specyfiki działalności.

4. Skutki finansowe: Podsumowując analizę wpływu wzrostu kwoty zwolnienia podmiotowego w podatku VAT na sytuację budżetu państwa należy stwierdzić, że jednoznaczna opinia nie jest możliwa. Bez wątpienia prawdopodobne jest zmniejszenie wpływów podatkowych wynikające z faktu, że w związku z podniesieniem progu uprawniającego do zwolnienia potencjalnie większa liczba podmiotów może z niego skorzystać. Nie powinna być to jednak – co wynika z historycznych danych – duża grupa podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji możliwe są nawet pewne wzrosty wpływów podatkowych, które mogą być efektem albo wykorzystania zwolnienia przez podmioty znajdujące się w środku łańcucha dostaw, co przełoży się z nawiązką na wzrost wartości podatku VAT płaconego przez ich kontrahentów, albo większej aktywności gospodarczej tych podmiotów, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z innych podatków (dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych, a nawet z VAT-u).

Rzetelne przeprowadzenie takich analiz jest jednak – na co zwrócono uwagę w opinii – niemożliwe. Brakuje bowiem wielu informacji, m.in. nt. zachowań podatników w określonych warunkach biznesowych oraz związanych z tym przepływów podmiotów gospodarczych z grup opodatkowanych do zwolnionych (i na odwrót). Należy mieć na uwadze fakt, iż podatek VAT nie pozostaje neutralny dla działalności podmiotów z tego podatku zwolnionych. Bez wątpienia więc wpływ zwolnienia w podatku VAT istotnie oddziałuje na finansową opłacalność transakcji przeprowadzanych przez podatników, a tym samym na skutki budżetowe. Można jednak uznać, że podniesienie limitu zwolnienia z VAT o 20% (pozwalające zwiększyć liczbę podatników korzystających ze zwolnienia podatkowego) nie będzie istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany dochodów podatkowych budżetu państwa w najbliższych latach.

5. Rozwiązania zagraniczne: Na poziomie UE kwestie będące przedmiotem projektu reguluje dyrektywa 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która określa maksymalny próg krajowego zwolnienia z VAT w wysokości 85 000 EUR. We wszystkich państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Hiszpanii) obowiązują progi wartości łącznej rocznej sprzedaży, poniżej których, od podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w danym kraju, nie jest pobierany podatek VAT lub nie występuje obowiązek rejestracji jako

podatnik VAT. Najniższa wysokość progu obowiązuje w Gracji (10 000 EUR), a najwyższa (85 000 EUR) m.in. we Włoszech.

Autorzy:

dr Jacek Kulicki, specjalista ds. finansów publicznych (pkt I-III, V, X, XI.1)

dr Danuta Adamiec, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

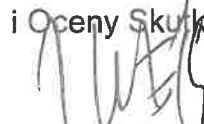
Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Paweł Felis, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak